تحقيق الكلام

في مسألتي الشك في نية الصيام

كتبه

حسن معلم داود حاج محمد



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين.

وبعد، فهاهنا مسألتان من مسائل النية، مشهورتان في كتب الأصحاب الفقهية، ويُمثَّل بهما في القواعد الفقهية، وهما:

١- لو نوى الصيام وشكَّ: هل طلع الفجر حين النية أو لا، صح صومه.

٢- ولو نواه وشكَّ: هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده، لم يصح صومه.

وقد مررنا عليهما اليوم في درس التعليق على كتاب الصيام من شرح الروض «أسنى المطالب» لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله، عند قوله: «لو نوى ثم شك أطلع الفجر أم لا [أجزأه الصوم]، بخلاف ما لو شكَّ عند النية في أنها متقدِّمة على الفجر».

والتفريق بين هاتين المسألتين مشكل جدًّ، وللأصحاب في ذلك أربعة مسالك:

المسلك الأول: ما جرى عليه شيخ الإسلام ومعظم الأصحاب بعده، وهو أن الشخص:

في المسألة الأولى نوى الصوم وهو غير شاكٍّ في بقاء الليل، ثم بعد الفجر طرأ عليه شكٌّ في كون النية السابقة حصلت قبل الفجر.

وفي المسألة الثانية نوى الصوم وهو شاكٌّ حالَ النية في بقاء الليل، واستمرَّ شكُّه، وهذا يمنع الجزم المعتبر فيها.

قال ابن قاسم في حاشيه على التحفة (٣/ ٣٨٧): «ويؤخذ من ذلك أن من شكَّ في بقاء الليل لا تصح نيته، وطريقُه أن يجتهد، فإذا ظنَّ بالاجتهاد بقاءَه صحَّتْ نيته. وهذا بخلاف ما لو أكل مع الشكِّ في بقاء الليل، فلا يبطل صومه؛ إذ الأصل بقاء الليل، ولا يبطل الصوم بالشك، وإنما أثَّر الشكُّ في النية؛ لأنه ينافي الجزم المعتبر فيها كما تقرَّر، فالمُدْرَك في عدم صحة النية وعدم البطلان بالأكل مع الشكِّ فيهما مختلفٌ، فتأمَّل».

المسلك الثاني: ما جرى عليه العلامة ابن حجر في التحفة، وهو:

أن الشك في المسألة الأولى وارد في طلوع الفجر، والأصل عدمه، فصح الصوم. وفي الثانية واردٌ في تقدُّم النية قبل الفجر، الأصل عدمه، فلم يصح الصوم. فالمرجِّح في المسألتين هو الاستصحاب.

وعبارته: «ولو شكَّ هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده، لم يصح؛ لأن الأصل عدم وقوعها ليلا؛ إذ الأصل في كلِّ حادث تقديره بأقرب زمن. بخلاف ما لو نوى ثم شكَّ هل طلع الفجر أو لا؛ لأن الأصل عدم طلوعه، للأصل المذكور أيضًا». تحفة المحتاج (٣/ ٣٨٧).

لكن هذا تفريق بين تعبيرين عن معنى واحد؛ لأن عبارة: «هل طلع الفجر عند النية أو لا»، هي في المعنى مثل عبارة: «هل وقعت النية قبل الفجر أو لا».

ولهذا قال السيد عمر البصري في حاشيته على التحفة: «قد يقال: كلٌّ مِن نيته وطلوعِ الفجر حادثٌ في كلا المسألتين، فما وجه ترجيح الأصل في إحداهما للنية وفي الثانية لطلوع الفجر؟». - إعانة الطالبين (٢/ ٢٥٠).

المسلك الثالث: ما ذكره السيد عمر البصري المحشِّي على التحفة، وهو:

أن الشك في الصورة الثانية حصل له بعد تحقق طلوع الفجر، فلم تصح النية. وفي الصورة الأولى حصل له قبل تحققه، فهو فيها شاكٌّ في النية وشاكٌّ في طلوع الفجر أيضًا، فصحت النية، فإن استمرَّ الشك في هذه إلى تحقق الطلوع صارت من أفراد الثانية. ينظر: إعانة الطالبين (٢/ ٢٥٠).

قلت: لعل هذا مأخوذ من عبارة الإمام النووي في المجموع (٦/ ٢٩٩)، حيث قال: «إذا نوى وشكَّ هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده، فقد قطع الصيمري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان بأنه لا يصح صومه؛ لأن الأصل عدم النية. ويحتمل أن يجئ فيه وجه؛ لأن الأصل بقاء الليل... ولو نوى ثمَّ شكَّ هل طلع الفجر أم لا، أجزأه وصح صومه بلا خلاف، صرَّح به صاحب البيان، قال هو والصميرى: ولو أصبح شاكًّا في أنه نوى أم لا، لم يصح صومه».

فقوله أولًا: «شكَّ هل كانت نيته قبل الفجر»، يُفهم منه أن الشك طرأ بعد تحقق الفجر، وقوله ثانيًا: «شك هل طلع الفجر»، يُفهم منه أن الشك حصل قبل تحقق الفجر، ويؤكِّد ذلك قوله أخيرًا: «ولو أصبح شاكًّا...» إلخ؛ فإنه يدل على أن استمرار الشك حتى تحقق الفجر يقتضي البطلان.

لكن مقتضى هذا التقرير أن الشك في النية إنما يؤثر في الصوم إذا حصل بعد تحقق الفجر، وأنه لا أثر له إذا حصل قبل تحقق الفجر، وهو غير صحيح قطعًا؛ فإن الشك ليلًا في حصول النية يوجب استئنافها بلا خلاف، وفي بحر المذهب (٣/ ٣٠١): «قال والدي رحمه الله: لو شك في الليل: هل نوى أو لم ينوِ، فعليه إعادة النيَّة».

المسلك الرابع: ما اختاره السيد عمر البصري، وهو:

أنه لا فرق بين المسألتين في الحقيقة، حيث قال: «بل يُتوقَّف في التغاير بين المسألتين تغايرًا حقيقيًّا يؤدِّي إلى التخالف في الحكم، فإن الذي يَظهر: التلازمُ بين التصويرين، والله أعلم». - إعانة الطالبين (٢/ ٢٥٠).

قلت: وجه عدم تغايرهما في الحقيقة: أن الشكَّ في حصول النية يؤثِّر في صحة الصوم، والشكُّ في تقدُّمها على الفجر شكٌّ في حصول النية المعتبرة، وهذا المعنى موجود في المسألتين. لكن يأتي قريبًا بيان وجه تغايرهما.

الراجح من هذه المسالك:

هو المسلك الأول والله أعلم، وحاصله التفريق بين المسألتين باختلاف وقت حصول الشكِّ في طلوع الفجر؛ فإن النية في المسألة الأولى لم يوجد عند إيقاعها شكٌّ في بقاء الليل، فانعقدت جازمة. والنية في المسألة الثانية وقعت مع الشكِّ في بقاء الليل، فلم تنعقد؛ لأنها غير جازمة.

فإن قيل: الشكُّ ينافي النية في أيِّ وقت طرأ من ليل أو نهار، ولا فرق بين المسألتين في ذلك، فكيف يصح الصوم في المسألة الأولى مع طروِّ الشكِّ في النية؟

فالجواب - وبالله التوفيق -: أن النية في المسألة الأولى تنفع صاحبها إذا تذكَّر أنها وقعت في الليل وزال شكُّه؛ لأنها في نفسها نية جازمة صحيحة، فيصح الصوم بعد التذكُّر لا قبله. بخلاف النية في المسألة الثانية فإنها لا تنفع صاحبها حتى لو تذكَّر وتبيَّن له وقوعها قبل الفجر؛ لأنها باطلة في نفسها لعدم الجزم فيها.

وهذا الفرق لم أر من صرَّح به، لكن ينبِّه عليه صنيع شيخ الإسلام؛ فإنه جعل

المسألة الأولى نظيرةً لمسألة الشكِّ في النية بالنهار ثم تذكُّرِها، وذكر أن المسألة الثانية تخالفهما.

وعبارته مع متن الروض: «(وَإِنْ شَكَّ) بِالنَّهَارِ (هَلْ نَوَى) لَيْلًا، (ثُمَّ تَذَكَّرَ) وَلَوْ (بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ النَّهَارِ، أَجْزَأَهُ) صَوْمُهُ، وَكَذَا لَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ أَطَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ عِنْدَ النِّيَّةِ فِي أَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْفَجْرِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِهَا».

وقال في الغرر البهية (٢/ ٢٠٩): «إن تذكَّر ولو بعد مضيِّ أكثر النهار، صحَّ، وكذا لو نوى ثم شكَّ أطلع الفجر أم لا». وأخذ عبارتَه هذه تلميذُه الشهاب الرملي في شرح الزبد «فتح الرحمن»، وأخذها عن الشهاب ولدُه الشمس الرملي في شرح الزبد «غاية البيان».

وقريبٌ من ذلك عبارة ابن حجر في شرح بافضل «المنهج القويم»، حيث قال: «ولا تجزئ مقارنتُها للفجر، ولا إن شكَّ عندها في أنها متقدِّمة على الفجر أو لا. بخلاف ما لو نوى ثم شكَّ أطلع الفجر أم لا، أو شكَّ نهارًا هل نوى ليلًا، ثم تذكَّر ولو بعد مضيِّ أكثر النهار». فقوله: «ثم تذكَّر»، يحتمل عوده للمسألتين، والله أعلم.

وهذا آخر الكلام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وكتبه: حسن معلم داود

في يوم الثلاثاء ٢٢ شعبان ١٤٤١

في المدينة النبوية